

1017858-13.2022.8.26.0016

Classe: Tutela Cautelar Antecedente

Assunto: Crédito Direto ao Consumidor - CDC

Magistrado: Mônica Soares Machado

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... localização do veículo em caso de furto ou roubo, com a obrigação de indenizar, caso não localizado o veículo, o que deveria por ela ser cumprido, independentemente da contratação com a seguradora.

Assim, o que se tem a considerar é que o autor não comprovou nos autos o pedido de cancelamento do serviço de monitoramento de veículo, o que ensejou a inserção restritiva em seu nome. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1017858-13.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017858-13.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Tutela Cautelar Antecedente - Crédito Direto ao Consumidor - CDC

Requerente:

Rogerio Bento Lopes

Requerido:

Ituran Serviços Ltda. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mônica Soares Machado

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do Artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pedido de cancelamento de restrição e reparação de danos morais.

Em defesa, a ré Ituran sustentou que o autor contratou o serviço de rastreamento e monitoramento, renovado automaticamente por autorização contida no contrato, que previa também a obrigação de comunicação prévia para o cancelamento do serviço de monitoramento, o que não foi por ele realizado, ensejando a inserção restritiva do valor de duas parcelas que permaneceram inadimplidas.

A corré Mercadocar impugnou o pedido de gratuidade e levantou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, negou a existência de nexô causal com os fatos narrados.

Tendo as partes afirmado a indisposição probatória, é de rigor o julgamento do feito no estado em que está.

De início, cumpre consignar que não assiste razão à ré quanto à impugnação à justiça gratuita uma vez que não foi ela deferida em favor do requerente, nada

obstante tenha havido requerimento a respeito, porque não houve o imprescindível contraditório para aferição da insuficiência financeira alegada. Ocorre que, não havendo exigência de custas iniciais, o pedido só se analisa quando há efetivo interesse processual, vale dizer, utilidade para tanto, o que costuma se dar na fase recursal, motivo pelo qual nada há a prover a respeito.

No mais, cumpre acolher a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré Mercadocar porque não se constata mesmo regular a sujeição passiva que foi oposta porque consta dos autos que a contratação foi realizada diretamente com a ré Ituran, que realizou a inserção restritiva, sem qualquer intervenção da corré Mercadocar, sequer tendo sido demonstrado nos autos que a contratação objeto do feito tenha sido atrelada à compra de veículo ou peça a configurar a alegada "venda casada", passível de responsabilização.

No mérito, após produção probatória eminentemente documental, assomou dos autos convencimento de que o autor firmou com a ré Ituran contrato de comodato e prestação de serviço de localização e monitoramento de veículos, e não, um simples contrato de seguro.

Da contratação, constava a renovação automática e a obrigação do contratante comunicar o cancelamento do serviço com antecedência de 30 dias.

Observa-se que a contratação previa a concessão de equipamento de monitoramento, o que justifica a previsão de renovação do contrato e, ainda, de comunicação prévia de rescisão.

No mais, a contratação da ré com a seguradora Zurich é irrelevante ao autor, na medida em que a ré se obrigou a realizar o serviço de localização do veículo em caso de furto ou roubo, com a obrigação de indenizar, caso não localizado o veículo, o que deveria por ela ser cumprido, independentemente da contratação com a seguradora.

Assim, o que se tem a considerar é que o autor não comprovou nos autos o pedido de cancelamento do serviço de monitoramento de veículo, o que ensejou a inserção restritiva em seu nome.

Verificou-se, pois, legítima a cobrança realizada pela ré em decorrência da disponibilidade para fruição pelo autor do serviço de monitoramento no período cobrado.

Logo, sem que se repute indevida ou abusiva a conduta atribuída à ré, não se conclui pelo acolhimento do pedido declaratório, tampouco o de reparação de danos em relação ao qual não se vislumbram preenchidos os requisitos autorizadores.

É o sentir que dos autos emana.

Posto isso, julgo: 1) EXTINTA a ação em face de Mercadocar Mercantil de Peças Ltda., sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil; 2) IMPROCEDENTE a ação em face de Ituran Serviços Ltda.

Revoga-se a tutela concedida, restando franqueado à ré a reinserção.

Deixo de arbitrar verba honorária por ser incabível na espécie (artigo 55, da Lei nº 9.099/95).

Na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens: a) 1% sobre o valor atualizado da causa, no mínimo de 5 UFESPs (inciso I, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), b) 4% sobre o valor da condenação - Lei 15.855 de 02/07/2015, ou se não houver, do valor da causa atualizado, observando-se a quantia de, no mínimo, 5 UFESPs (inciso II, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), c) soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, etc), conforme Comunicado CG nº 1530/2021.

P.R.I.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA